

1500366-57.2020.8.26.0068

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... em depósito e guardava, para fins de tráfico, 139 porções de cocaína, 58 papérolas da mesma substância, 18 pedras de crack, 2 porções de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 13/14 e 15/16), assim como auto de entrega (fls. 17/18) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500366-57.2020.8.26.0068 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500366-57.2020.8.26.0068

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

LUCAS BORGES GOMES LIMA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

LUCAS BORGES GOMES LIMA, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 16 de julho de 2019, por volta das 18h, na Rua Guimarães Rosa, 422, Jardim Tupã, nesta cidade e comarca, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 139 porções de cocaína, 58 papérolas da mesma substância, 18 pedras de crack, 2 porções de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 13/14 e 15/16), assim como auto de entrega (fls. 17/18) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 24/27).

O(A) ré(u) foi notificado(a) (fl. 91) e apresentou defesa preliminar (fls. 94/101). Em 15 de março de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fls. 110/111).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a).

As partes apresentaram alegações finais, sendo o Ministério Público ao término da audiência (fls. 134) e a defesa por escrito (fls. 136/150).

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) LUCAS BORGES GOMES LIMA foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque em 16 de julho de 2019, por volta das 18h, na Rua

Guimarães Rosa, 422, Jardim Tupã, nesta cidade e comarca, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 139 porções de cocaína, 58 papelotes da mesma substância, 18 pedras de crack, 2 porções de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, policiais civis diligenciaram no local do fato em razão de informação a respeito do comércio ilícito de entorpecentes no lava-rápido ali situado. O réu estava empinando pipa na laje e ao ver a viatura fugiu pelos telhados vizinhos. Um empregado do estabelecimento foi abordado e nada encontrado com ele, mas no banheiro do lava-rápido encontraram uma sacola com os entorpecentes acima discriminados e R\$ 120,00. Ainda segundo a denúncia, o funcionário disse desconhecer a existência das drogas; três meses depois o réu se apresentou à polícia para negar envolvimento com o tráfico.

Concluída a instrução, entendo ser o caso de absolver o réu por haver dúvida quanto à autoria do crime.

Pela descrição dos policiais civis que realizaram a diligência no lava-rápido do réu, as drogas foram encontradas no interior do banheiro. A testemunha Juan, que trabalhava no local na época dos fatos, confirmou que os policiais disseram ter encontrado as drogas no banheiro.

Mas o simples fato de o réu ser o dono do lava-rápido não permite que ele seja tido como traficante. Mais do que isso deveria ter sido comprovado pela acusação, o que compreendo não ter sido realizado.

Com efeito, o policial Renato prestou depoimento em juízo e afirmou que as drogas estavam sob alguns pisos quebrados que havia no banheiro, junto de outros materiais de construção. Questionado sobre a disposição das drogas em relação aos referidos pisos, ele disse que elas estavam escondidas de um modo que alguém poderia fazê-lo com rapidez. Em outras palavras, o local em que elas estavam escondidas não indica que alguém levou tempo para fazer isso.

Cuida-se de dado relevante porque a testemunha Juan e o próprio réu afirmaram que no momento da abordagem policial havia um carro sendo lavado no local. A referida testemunha ainda deu a entender que o dono desse carro ou outro cliente qualquer poderia ter colocado as drogas no local, já que se trata de banheiro aberto ao público do estabelecimento. Para tentar entender melhor o local foi até apresentada a imagem no Google Street.

Outro argumento favorável à defesa é que o policial Renato afirmou em juízo, após pergunta da defesa técnica, que o banheiro poderia ter sido usado como caixa, pela disposição do imóvel. Ou seja, o dinheiro encontrado poderia, em tese, ser o dinheiro justamente dos serviços prestados no lava-rápido.

Fosse grande a quantidade de dinheiro apreendida e o réu teria mais dificuldade para explicar isso, mas não é este o caso. Foram apreendidos apenas 120 reais. É uma quantia que pode ser o caixa de um lava-rápido. É verdade que o dinheiro estava no banheiro em que também estavam as drogas, o que não é tão positivo para a defesa, pois aproxima o réu das drogas. Mas elas estavam escondidas, ao passo que não ficou claro que o dinheiro também estava.

Mas então por que o réu teria fugido assim que viu os policiais? A pergunta é relevante e foi explorada pela acusação desde o início do processo. Contudo, não me parece que ela significa, por si só, que o réu era o traficante. Embora seja mesmo incomum a fuga de quem não está a fazer nada de errado, a seguir o ditado popular de que "quem não deve não teme", em termos jurídicos isso não é tão simples.

O STJ, tribunal a quem compete dar a última palavra em termos de interpretação da lei, vem afirmando que a mera fuga de uma pessoa não serve para justificar o acesso de policiais em domicílio. Isso, em outras palavras, não é um indício da prática de crime que, isoladamente, permite que o direito fundamental à proteção do domicílio seja deixado de lado.

Partindo-se desse critério jurídico, não há como dizer que o réu, apenas por ter fugido, só pode ser suspeito, sob pena de haver um paradoxo jurídico. Não bastasse, como admitiu o policial Renato em juízo, ele e o seu colega saíram do carro, uma viatura não caracterizada, armados, o que justifica a desconfiança do réu, dita expressamente, de que poderia se tratar de um assalto. Não me parece ser uma desculpa vã.

Não pode ser olvidado, ainda, um dado que foi mencionado pela defesa durante a instrução processual. Inexistiu qualquer indício de que o local realmente era utilizado como ponto de venda de drogas, que foi o que motivou a ida dos policiais ao local. Questionado expressamente sobre isso, o policial Renato afirmou em juízo que não foi realizada campanha e, por isso, não foram observadas pessoas indo ao local que não para lavarem os seus carros, nem o réu e/ou outros agentes entregando a essas pessoas nada que pudesse ser droga.

Houve, ao que compreendo da leitura das peças após toda a instrução, certa precipitação por parte da polícia, como venho observando em diversos casos submetidos a julgamento. Tendo sido mesmo recebida uma informação anônima de crime, que se instaure a investigação para que sejam colhidas pelas informativas que poderão depois servir como prova. Uma diligência imediata é uma medida muito arriscada porque ou bem ela resulta em flagrante e, talvez, isso leve à condenação, ou bem ela enterra toda e qualquer possibilidade de o crime ser descoberto, pois os criminosos já terão ciência de que a polícia sabe da prática de crime no local, de tal maneira que tomarão providências para não serem pegos.

Em geral, isso é feito pela Polícia Militar, que não é afeita a investigações, mas, no caso em tela, isso foi realizado pela Polícia Civil, o que é mais estranho porque representou uma investigação ruim. Com um passo na frente dos criminosos, dada a informação anônima, poderia ter sido realizada uma investigação útil. Agora, com tantas dúvidas, não resta outra coisa senão decidir pela absolvição do réu por conta da intensa dúvida que há sobre a prática de crime por parte dele.

Não se pode perder de vista, ainda, ao final, que mesmo que o próprio Juan, funcionário do réu, poderia ter o traficante. Estando as drogas perto de onde ele estava trabalhando, bem que ele poderia ser quem escondeu as drogas no local e, durante o trabalho, estivesse vendendo-as. Caberia à Polícia e ao Ministério Público fazerem as provas necessárias para distinguir a situação dos dois possíveis suspeitos, réu e testemunha Juan. Se a questão criminal não está ligada à de propriedade do imóvel ou de titularidade do comércio, os dois poderiam ser criminosos, um deles, ou nenhum. Não é algo tão diverso do que se dá quando se lida com um caso de drogas encontradas em um carro com mais de uma pessoa. Todos são usuários/traficantes? Se há risco de que um inocente seja condenado, mesmo podendo ele ser criminoso, de há muito a doutrina e a jurisprudência são favoráveis à absolvição.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para absolver o(a) ré(u) LUCAS BORGES GOMES LIMA, da acusação baseada no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Defiro o levantamento do dinheiro por parte do réu. Oficie-se.

P.R.I.C.

Barueri, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA